



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 56 DEL 29/01/2026	OGGETTO: Approvazione affidamento nella procedura di urgenza, la immediata esecuzione dei lavori di salpaggio, pulizia del pozzo e sostituzione della elettropompa guasta. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE lavori di URGENZA
Registro Generale N. 81 DEL 02/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

CIG: B9D1D1E5B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO:

- il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- la deliberazione di Consiglio Comunale 2 del 22/02/2024, esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2024/2026;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il decreto legislativo n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

PREMESSO che occorre un intervento urgente per avaria al pozzo "consortile" in località Fusaro in quanto si è riscontrato che l'elettropompa sommersa risulta completamente ferma ed in disservizio ed il quadro di comando presenta segni di surriscaldamento e bruciature dei componenti elettromeccanici interni;

VISTA la relazione e perizia estimativa dell'intervento redatta dall'ing. Aristide Costanzo in data 01.08.2025, allegata al verbale di somma urgenza prot. n. 8404/2025, con la quale veniva presuntivamente quantificata in complessive € 20.000,00 oltre IVA al 10%, la spesa necessaria per l'esecuzione degli interventi di cui al verbale, mediante l'immediato intervento di impresa specializzata e fornita di idonee attrezzature al fine di garantire il ripristino immediato della pompa sommersa nella pineta e la sistemazione e l'adeguamento del quadro quindi il ripristino dell'erogazione dell'acqua potabile alla popolazione;

PRESO ATTO:

- Che a causa dell'incombente crisi climatica e i relativi periodi di siccità del periodo, le acque sorgive erano in diminuzione;
- Che pervenivano numerose e continue segnalazioni da parte di cittadini per l'interruzione della fornitura idrica;

- Che con Delibera di Giunta Comunale n°94 del 03.07.2025 si prendeva atto della discontinuità del servizio di erogazione di energia elettrica;
- che con nota sottoscritta dal Sindaco, dott. Vincenzo Biancardi, ed indirizzata a ENEL Distribuzione s.p.a. si diffidava ad adempiere e risolvere i disservizi della fornitura di energia elettrica sul territorio comunale;
- che con nota ED-22/07/2025-00002300 la società e-distribuzione S.p.A dichiarava di aver registrato disservizi sulla rete elettrica nel territorio di Avella;

CONSIDERATO:

- **che** per affrontare l'emergenza deve essere attivata, oltre al personale dipendente, una ditta specializzata;
- **che** la ditta "PROCOGEM s.r.l.s." con sede in via Nazionale, 698, 80059 Torre del Greco (NA) P.IVA:08307161219 già di fiducia dell'ente ha accettato l'incarico per un ammontare complessivo di € 20.000,00 oltre € 2.000,00 per IVA al 10% depurato della riduzione del 15,00% offerto dalla ditta in fase di contrattazione;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti con professionalità e diligenza;

VISTA la fattura n. 264 del 29.12.2025, acquisita al prot. n. 14336 del 30.12.2025, dell'importo pari ad € 22.000,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed € 2.000,00 per iva, emessa dall'operatore economico PROCOGEM s.r.l.s." con sede in via Nazionale, 698, 80059 Torre del Greco (NA) P.IVA:08307161219, per i lavori di cui sopra;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che l'operatore economico è in regola con gli adempimenti di competenza, DURC n. Prot. INPS_48844722;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DETERMINA

- DI LIQUIDARE** la fattura n. 264 del 29.12.2025, acquisita al prot. n. 14336 del 30.12.2025, dell'importo pari ad € 22.000,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed € 2.000,00 per iva, emessa dall'operatore economico PROCOGEM s.r.l.s." con sede in via Nazionale, 698, 80059 Torre del Greco (NA) P.IVA:08307161219, per i lavori di cui sopra;
- DI DARE ATTO** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono a valere con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:
Esercizio finanziario di esigibilità gestione R.R.
Capitolo: 1208.2
Descrizione: *LAVORI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO POMPA DI SALPAGGIO RETE IDRICA COMUNALE*
Codice: 1.03.02.09.004
Importo: *€ 22.000,00 di cui € 20.000,00 per imponibile ed € 2.000,00 per IVA al 10%;*
- DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- DI RICHIEDRE** ai Comuni di Baiano e Sperone la loro quota parte per l'intervento a farsi e precisamente per il Comune di Baiano € 7.392,00 pari al 24% della spesa ed al Comune di Sperone € 1.408,00 pari al 16% della spesa.
- di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
- di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: LAVORI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO POMPA DI SALPAGGIO RETE IDRICA COMUNALE CIG: B9D1D1E5B8 CUP: Descrizione Capitolo: LAVORI DI SOMMA URGENZA - RIPRISTINO POMPA DI SALPAGGIO RETE IDRICA COMUNALE Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.004	9.4	1208.2		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
1048	€ 22.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PROCOGEM SRLS - Progressivo Fornitore: 4651 Codice Fiscale: 08307161219 P.Iva: 08307161219
--

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
177	22.000,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PROCOGEM SRLS

Avella (AV), 02/02/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 129, e vi rimarrà fino al 18/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 81 del 02/02/2026;

Oggetto: Approvazione affidamento nella procedura di urgenza, la immediata esecuzione dei lavori di salpaggio, pulizia del pozzo e sostituzione della elettropompa guasta. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE lavori di URGENZA

Avella (AV), 03/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella